

|                 |                                                                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AN:</b>      | Projektgruppe RHEINGOLD (intern)                                                                                     |
| <b>VON:</b>     | Dr. Roman Engelhart-Volz (Counsel Tax)<br>Friederike Albrecht-Niermann (Counsel IAS 19)                              |
| <b>DATUM:</b>   | 1. April 2026                                                                                                        |
| <b>BETREFF:</b> | DB-zu-DC-Transition: Rechtliche Anforderungen, Steuerfolgen<br>und IAS-19-Behandlung<br>(Az.: TY-2026-RHEINGOLD-001) |

## 1. Hintergrund und Zielsetzung

Das vorliegende Memo analysiert die rechtlichen, steuerlichen und bilanziellen Anforderungen an die Überführung der Defined-Benefit(DB)-Versorgungszusagen K-VO-1 und K-VO-2 in ein Defined-Contribution(DC)-System ab dem 01.01.2027 ("Future Service Stopp").

## 2. Arbeitsrechtliche Anforderungen

**2.1 Drei-Stufen-Schema:** Das BAG hat in der Entscheidung GS 1/82 das Drei-Stufen-Schema für Eingriffe in Versorgungsanwartschaften entwickelt. Danach sind Eingriffe in den Past Service grundsätzlich unzulässig; Eingriffe in den Future Service (Neuaufbau) sind zulässig, wenn sachlich-proportionale Gründe vorliegen. Bei K-VO-1 und K-VO-2 handelt es sich um einen Eingriff in die Dynamik (laufende Neuaufbau-Anwartschaften), der als Eingriff der 3. Stufe "triftige Gründe" erfordert.

**2.2 Wirtschaftliche Notlage als triftiger Grund:** Die Belastung durch eine IFRS-DBO von EUR 2,4 Milliarden sowie die daraus resultierenden Risiken für das MDAX-Rating der Gesellschaft sind als triftige Gründe anerkennbar (vgl. BAG 3 AZR 304/13). Ein Jahresabschluss-Gutachten des Wirtschaftsprüfers (Deloitte) ist als Nachweis beizufügen.

**2.3 Betriebsvereinbarung:** Der Future Service Stopp ist als Betriebsvereinbarung zu implementieren. Die gleichzeitige Einführung des DC-Nachfolgesystems (K-VO-5 plus) erfordert ebenfalls eine Betriebsvereinbarung nach § 87 Abs. 1 Nr. 8 BetrVG.

## 3. Steuerliche Folgen der Transition

**3.1 § 6a EStG-Rückstellung:** Mit dem Future Service Stopp friert die § 6a-Rückstellung auf dem Stand des "Teilwerts" per 01.01.2027 ein. Zukünftige Zinsaufwendungen (6 % p.a.) laufen weiter, bis der letzte Rentner verstorben ist. Eine Auflösung der Rückstellung durch Buyout führt zu einem steuerpflichtigen Auflösungsgewinn nach § 6a Abs. 3 EStG.

**3.2 § 4d EStG (Unterstützungskasse):** Die UK-Zuwendungen für K-VO-2 können nach § 4d Abs. 1 EStG nur im Rahmen des Deckungskapitals abgezogen werden. Mit Future Service Stopp reduziert sich das abzugsfähige Volumen sukzessive. Empfehlung: Übergang auf Direktzusage-Buchung, um Verwaltungsaufwand zu reduzieren.

**3.3 DC-Neuzusage § 3 Nr. 63 EStG:** Beiträge in die Direktversicherung (K-VO-5-Nachfolgemodell) sind bis zu 8 % der Beitragsbemessungsgrenze West steuer- und sozialversicherungsfrei. Der Arbeitgeberzuschuss (§ 1a Abs. 1a BetrAVG, 15 %) muss aus den ersparten SV-Beiträgen finanziert werden.

#### 4. IAS-19-Auswirkungen (Friederike Albrecht-Niermann)

**4.1 Curtailment (Plan Kürzung):** Der Future Service Stopp ist nach IAS 19.99 als Curtailment zu behandeln. Ein Curtailment-Gewinn entsteht, wenn die DBO infolge des Stopps sinkt. Die Kalkulation des Aktuars (Dr. Hellmrich-Vogt) ergibt einen erwarteten Curtailment-Gewinn von ca. EUR 95-120 Millionen, der sofort in der Gewinn- und Verlustrechnung zu erfassen ist (IAS 19.101).

**4.2 Settlement (Abgeltung):** Der Pension-Buyout für Rentner stellt ein Settlement nach IAS 19.98 dar. Ein Settlement-Gewinn/-Verlust ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Barwert der übertragenen Verpflichtung und dem gezahlten Settlementpreis (EUR 820 Mio. vs. IFRS-DBO EUR 780 Mio. = voraussichtlicher Settlement-Verlust EUR 40 Mio., der sofort P&L-wirksam; ist).

#### 5. Zusammenfassung und Empfehlung

| Maßnahme                     | Rechtlich                                         | Steuer                                      | IAS 19                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Future Service Stopp K-VO-BV | erforderlich<br>(3-Stufen-Schema)                 | § 6a-Rückstellung einfrieren                | Curtailment-Gewinn<br>ca. EUR 100 Mio. |
| Pension Buyout Rentner       | § 4 Abs. 4 BetrAVG<br>kein Zustimmungserfordernis | § 6a-Auflösung,<br>steuerpflichtiger Gewinn | Settlement-Verlust<br>ca. EUR 40 Mio.  |
| DC-Neuzusage (§ 3 Nr. 63)    | Muster-BV entwickeln                              | SV-frei bis<br>EUR 7.728 p.a.               | Kein DB-Risiko,<br>nur Beitragsaufwand |

Dr. Roman Engelhart-Volz      Friederike Albrecht-Niermann

Counsel Tax

Counsel IAS 19 / Bilanzrecht